

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2117/2542

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย วีระ มนต์ ศักดิ์สิทธิ์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 40 (2), มาตรา 67, มาตรา 70

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้ามจำเลยใช้อาคารพิพาทที่ได้มีการดัดแปลงโดยมิได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40(2)ซึ่งมีโทษตามมาตรา 67 และ 70 เมื่อโจทก์ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองอาคารพิพาทเพื่อพาณิชย์กรรมและพักอาศัยที่ได้มีการดัดแปลงโดยมิได้รับอนุญาต ได้รับแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารที่ดัดแปลงแล้ว จำเลยได้ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวโดยใช้อาคารที่ดัดแปลงตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงวันฟ้องครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 40(2)ประกอบมาตรา 67 และ 70 ดังนั้นคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายการกระทำของจำเลย มีข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำผิด ทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 158(5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว การที่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยดัดแปลงอาคารอย่างไรหรือมิได้แนบคำสั่งห้ามของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาท้ายฟ้องทำให้คำฟ้องของโจทก์กลายเป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างปี 2526 จนถึงปัจจุบัน เวลากลางวันและกลางคืน ติดต่อกัน จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองอาคารเพื่อพาณิชย์กรรมและพักอาศัย เลขที่ 17/20 หมู่ที่ 2 แขวงจรเข้บัว เขตตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ที่มีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตตลาดพร้าวได้แจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามคำสั่งเลขที่ กท 9038/ ยธ 1174 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2539 โดยส่งให้จำเลยทราบทางไปรษณีย์ตอบรับตามภูมิสำเนาของจำเลยดังกล่าว และเจ้าพนักงานของสำนักงานเขตตลาดพร้าวยังได้นำคำสั่งห้ามดังกล่าวไปปิดไว้โดยเปิดเผย ณ อาคารดังกล่าวด้วย จำเลยทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 แต่ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้ามใช้อาคารดังกล่าว โดยจำเลยและบริวารยังคงใช้อาคารส่วนที่ดัดแปลงโดยฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อพาณิชย์กรรมและพักอาศัยตลอดมาจนถึงวันฟ้องอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21, 40(2), 67, 70 และปรับจำเลยตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21, 40(2), 67, 70 จำคุก 4 เดือน และปรับ 40,000 บาท และปรับอีกวันละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ต้องจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือนและปรับ 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 จนกว่าจะได้ ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 1 ปี หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาในข้อกฎหมายว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะ โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้ตัดแปลงส่วนไหนของอาคารมากน้อยเพียงใด ทำให้จำเลยไม่เข้าใจข้อหาที่จะต่อสู้คดีได้ และที่โจทก์ไม่แนบคำสั่งห้ามของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาท้ายฟ้องเพื่อให้จำเลยมีโอกาสเข้าใจและต่อสู้คดีได้เต็มที่จึงเป็น ฟ้องเคลือบคลumn นั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้า พนักงานท้องถิ่นที่ห้ามจำเลยใช้อาคารเลขที่ 17/20 หมู่ที่ 2 แขวงจรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครที่ได้มีการตัดแปลงโดยมิได้รับอนุญาตอันเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40(2) ซึ่งมีโทษตามมาตรา 67 และ 70 เมื่อโจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองอาคาร เพื่อพาณิชย์กรรมและพักอาศัยเลขที่ 17/20 ที่ได้มีการตัดแปลงโดยมิได้รับอนุญาต ได้รับแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณอาคารที่ตัดแปลงตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 แล้ว จำเลยได้ฝ่าฝืนคำ สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวโดยใช้อาคารที่ตัดแปลงตั้งแต่วันที่ดังกล่าวจนถึง วันฟ้อง ซึ่งครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 40(2) ประกอบมาตรา 67 และ 70 ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นได้ว่าคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายการกระทำของจำเลย มีข้อ

เท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำผิดทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 158(5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้ว การที่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยดัดแปลงอาคารอย่างไรหรือมิได้แนบคำสั่งห้ามของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาท้ายฟ้อง ทำให้คำฟ้องของโจทก์ซึ่งชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)ดังกล่าวแล้วเป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่

พิพากษายืน

(สภกนธ์ กฤติยาวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์-ทองหล่อ โฉมงาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ